

문1.

대전에 주소를 둔 乙과 대구에 주소를 둔 丙이 5년 전부터 甲의 소유인 청주시 흥덕구 소재 토지를 권원 없이 무단으로 점유하면서 그 곳에서 포장마차업을 운영하고 있다. 서울에 주소를 둔 甲이 이와 같은 사실을 알고 난 후 乙과 丙을 공동피고로 하여 금 2억원의 손해배상청구의 소를 제기하고자 한다. 이 경우 甲은 어느 법원에 소를 제기할 수 있는지 그 관할법원과 재판적을 설명하라. (30점)

청
4월
토지
관할재판권

문2.

甲의 소송대리인 A 변호사는 2024.3.20. 乙을 상대로 대여금 청구의 소를 제기하였는데 乙은 소장이 송달되기 전인 2024.3.25. 이미 사망하였고, 乙의 상속인으로는 丙과 丁이 있다. 소장부분이 수취인 부재로 송달되지 않자 1심 법원은 乙의 사망사실을 간과하고서 공시송달의 방법으로 소송을 진행하여 甲 일부 승소 판결을 선고하였고, 판결정본 역시 乙에게 공시송달의 방법으로 송달되었는데, A 변호사는 항소기간이 도과되기 전 甲의 패소 부분에 대해 甲을 항소인으로 하여 항소를 제기하였다. 甲은 항소심에서 乙의 사망사실을 알게 되어 피고를 丙과 丁으로 정정하는 당사자표시정정신청서를 제출하였다. 위 당사자표시정정신청은 적법한 것인가? (20점)

당사자 4명 1심

문3.

甲은 乙의 대리인이라고 주장하는 丙에게 그랜드피아노 1대를 매도하고 이를 丙에게 인도하여 주었으나 그 매매대금을 지급받지 못하였다. 이에 甲은 乙을 상대로 매매대금 지급청구의 소(이하 이 사건 소라고 한다)를 제기하였다. 乙은 이 사건 소의 변론기일에 출석해서 자신은 丙에게 위 매매계약에 관한 대리권을 수여한 사실이 없기 때문에 자신과는 상관없는 것이므로 이 사건 소는 의무 없는 자를 상대로 한 부적법한 것이라고 주장하였다. 법원은 乙이 주장에 대하여 어떻게 판단하여야 하는가? (10점)

4777
본안.

문1. (30점)

1. 서론 또는 문제의 소재 (2점)

심급관할, 사물관할과 아울러 특히 토지관할(재판적)의 의의 및 그 내용에 관하여 알고 있는지를 묻는 것임.

2. 심급관할 및 사물관할 (3점)

3. 토지관할

(1) 보통재판적 (5점)

의의, 피고 을의 주소지가 있는 대전지방법원, 피고 병의 주소지가 있는 대구지방법원에 각 관할권이 인정됨.

(2) 특별재판적 (5점)

가) 손해배상채권의 의무이행지 소재 법원(법 제8조)- 지참채무의 원칙상 채권자인 갑의 주소지가 의무이행지이므로 서울지방법원에 관할권 인정됨(구체적으로 중앙지방법원인지 동, 서, 남, 북부지원인지까지는 기재할 필요없음).

나) 불법행위에 관한 소(법 제18조 제1항) - 행위지의 법원인 청주지방법원에 관할권 인정.

4. 관련재판적의 의의 및 법 제25조 제2항의 적용여부 (10점)

5. 결론 (5점)

변론관할, 이송의 문제를 언급한 경우 보너스 점수(5점) 있음.

문2. (20점)

1. 쟁점 (2점)

- 소송계속 전 당사자 사망을 간과한 판결의 효력과 구제수단(항소심에서의 당사자표시정정신청의 적법성 여부)

2. 소송계속 전 피고가 사망한 경우 소송법적 효과 (7점)

- 소를 제기한 뒤 소장부분이 피고에게 송달되어 소송계속이 발생하기 전에 피고가 사망한 경우에는 원.피고 사이의 대립당사자구조는 소송계속시에 필요한 것이므로 소제기 전에 사망한 경우와 같이 취급함

- 당사자의 확정에 관한 실질적 표시설에 따라 상속인을 당사자로 볼 수 있으므로

로, 상속인으로 당사자표시정정 가능하나, 당사자표시정정이 이루어지지 않는 한, 망인이 여전히 형식적으로 당사자의 지위에 있어 당사자 부존재 또는 당사자 능력 흠결로 소가 각하되어야 함

3. 사망을 간과한 판결의 효력 (7점)

- 당사자가 제소 당시 이미 사망한 것을 간과하고 판결이 내려진 경우 이러한 판결은 당연 무효임
- 따라서 위 판결에 대한 항소는 부적법하여 항소심의 소송계속이 없는 것이고, 따라서 항소심에서의 상속인으로서의 당사자표시정정신청은 부적법함.

4. 사안의 해결 및 결론 (4점)

- 사안에서 피고 을이 이미 사망한 후에 소장 부분이 송달되었으므로, 갑의 을에 대한 소송은 당사자능력 흠결 등의 이유로 각하되어야 함.
- 그런데 법원이 을의 사망사실을 간과하고 원고 승소 판결을 선고하였으나, 위 판결은 당연무효의 판결이므로, 갑의 항소는 부적법하고 항소심의 소송계속이 없음. 따라서 갑의 항소심에서의 당사자표시정정신청은 부적법함.

문3. (10점)

1. 결론 (3점)

피고 을의 주장(본안전항변)은 이유 없는 것으로 법원은 중간판결이나 종국판결의 이유에서 이를 배척하는 판단을 하여야 한다.

2. 근거 (7점)

이행의 소에 있어서는 자기에게 이행청구권이 있다고 주장하는 자가 원고적격을 가지고 원고에 의하여 이행위무자로 주장되는 자가 피고적격을 가지게 되므로 원고의 주장 자체에 의하여 당사자적격의 유무가 판별된다. 따라서 실체법상 이행청구권의 이행의무의 존부 즉 본안적격의 유무는 본안심리에서 판단될 문제로서 본안심리 결과 이행청구권이나 이행의무가 없다고 판단되면 청구기각판결을 선고하여야 하고 소각하판결을 하여서는 안 된다는 것이 통설, 판례의 입장이다. 다만 판례는 등기말소절차의 이행을 구하는 소송에서만 등기의무자 아닌 자 또는 등기에 관한 이해관계인이 아닌 자를 상대방으로 하는 등기말소청구는 피고적격을 그르친 위법이 있다고 판시하고 있다. 원고 갑이 피고 을에게 대금지급의무가 있다고 주장하는 이상 을은 피고적격자가 되므로 을의 주장은 이유가 없는 것이다.